[א] אפטורא קאי והכי קאמר לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו משום רבי יוסי ברבי חנינא אמרו אף המקדים תרומה לביכורים ומאי שנא מימר דלקי משום דבדיבורו עשה מעשה מקדים תרומה לביכורים נמי לילקי משום דבדיבורו עשה מעשה א"ר אבין שאני התם דלאו שניתק לעשה הוא דכתיב [1]מכל [א] מעשרותיכם תרימו יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא א"ל אביי וכל לאו שניתק לעשה לא לקי [ב] והא מימר דלאו שניתק לעשה הוא ולקי דתנן לא שאדם רשאי להמיר אלא שאם המיר מומר וסופג את הארבעים [ג] הוי להו תרי לאוי [א] וחד עשה ולא אתי חד עשה ועקר תרי לאוי והרי אונס [ד] דחד לאו וחד עשה ולא אתי [ה] חד עשה ועקר לאו [ב] דתניא [א] אונס שגירש אם ישראל הוא מחזיר ואינו לוקה ואם כהן הוא לוקה ואינו מחזיר כהנים קאמרת [ו] כהנים טעמא אחרינא הוא [ג] דרבי רחמנא קדושה [ז] יתירא כתנאי [2]לא [ח] ישאירו ממנו עד בקר [ד] בא הכתוב ליתן עשה אחר [ה] לא תעשה [ב] לומר שאין לוקין עליו דברי רבי יהודה רבי יעקב אומר לא מן השם הוא זה אלא משום דהוה לאו שאין בו מעשה וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו [ט] מכלל דרבי יהודה סבר לוקין עליו ורבי יעקב האי [2]והנותר ממנו עד בקר באש תשרופו למאי אתא מיבעי ליה לכדתנן [ו] העצמות והגידין והנותר ישרפו בששה עשר חל ששה עשר להיות בשבת ישרפו בשבעה עשר לפי [ג] שאין דוחין לא את השבת ולא את יום טוב ואמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה מ"ט [ז] אמר קרא [2]והנותר ממנו עד בקר באש תשרופו בא הכתוב ליתן [י] בוקר שני לשריפתו אמר אביי כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אם עביד מהני דאי סלקא דעתך לא מהני אמאי לקי ° רבא אמר לא מהני מידי והאי דלקי [יא] משום דעבר אמימרא דרחמנא [יב] הוא מיתיבי

ומשני **אפטורא קאי.** ולא קשיא דרבי יוסי ברבי חנינא אדרבי יוסי בר' חנינא [יג] (א) וקאמר ר' יוסי בר' חנינא למימר אף המקדים לקרות שם לתרומה קודם לביכורים הוי לא תעשה שאין בו מעשה ואינו לוקה: **ומאי שנא מימר דלקי.** כדקאמרת לעיל [ג.] חוץ מנשבע ומימר: [ב] **אילימא משום דבדיבורו.** דקאמר זו תחת זו עושה מעשה דמעיקרא חולין והשתא קדש: ה"ג **מקדים תרומה לבכורים נמי בדיבורו עושה מעשה.** שקורא עליה שם ומביאה לקדושת תרומה: **לאו שניתק לעשה.** לאו דכתיב (שמות כב) מלאתך ודמעך לא תאחר (ב) עשה דכתיב (במדבר יח) מכל מעשרותיכם [יד] תרימו ודרשי ליה בעלמא ובהך שמעתא דלקמן (דף ה:) למעשר שהקדימו בכרי דעבר על לאו דלא תאחר שהקדים מעשר לתרומה ונתקיה ללאוי ממלקות והעמידו בחזור ומפריש ואע"ג דלא סמכי אהדדי [טו] חשיב ליה לאו שניתק לעשה ואהכי לא לקי: **והרי מימר דהוי לאו שניתק לעשה.** לאו דכתיב (ויקרא כז) לא יחליפנו עשה ואם המר ימיר: **תרי לאוי ועשה.** לא יחליפנו ולא ימיר ואהכי סופג את הארבעים: **והרי אונס.** מאנס בתולה [טז] דהכי כתיב בענייניה (דברים כב) לא יוכל לשלחה: **וחד עשה.** דכתיב (שם) ולו תהיה לאשה: **אם ישראל הוא מחזיר.** משום דבעמוד והחזר קאי ואפשר ליה לקיומי תרווייהו עשה ולא תעשה דאפשר בחזרה אבל כהן דלאו בעמוד והחזר קאי משום דאינו נושא גרושתו ודאי לוקה משום לא יוכל לשלחה כל ימיו דלא אתי עשה ועקר לא תעשה לומר שאין לוקין דודאי לוקין וקשיא למאן דאמר דלאו שניתק לעשה אין לוקין: ה"ג **שאני כהנים דטעמא אחרינא נינהו דרבי בהו קרא קדושה.** דכתיב [ויקרא כא] אמור אל הכהנים לנפש לא יטמא וכיון דחמיר קדושתייהו החמיר עלייהו טפי מישראל דלילקי אפי' אלאו שניתק לעשה אע"ג דישראל לא לקי: [יז] [ג] ל"א משני (ג) כי פריך והרי מימר שאני התם דאהכי לוקה משום דהוי מימר לאו ששוה בכל דכולי עלמא אסירי [יח] להמיר ופריך והרי אונס כו' דהשתא לא הוי לאו דידיה דלא יוכל לשלחה שוה בכל אלא בישראל שאם ישראל גרשה [יט] והדר מצי לקיומי ללאו אבל כהן שגירש אינו מחזיר ולא אפשר לקיומי ללאו ואפילו הכי לקי כהן דקתני לוקה ואינו מחזיר ואמאי נימא כיון דריע לאו דידיה דלא שוה בכל לא לילקי הך כהן דליעקריה הך עשה דאלים כולי האי דשוה בכל ומשני כהנים [כ] טעמא אחרינא נינהו ואהכי נחמיר בהן דלילקי אע"ג דלא הוי לאו ששוה בכל אבל גבי ישראל דלאו ועשה שוה בכל כלומר בכולהו ישראל דכולן קיימי בעמוד והחזר הלכך לא לקי דהוי לאו שניתק לעשה: **ליתן עשה.** והנותר ממנו אחר לא תעשה והוי לאו שניתק לעשה: **לאו שאין בו מעשה.** דכשהוא מותירו לא קעביד שום מעשה: **ורבי יעקב.** דאמר לא מן השם הוא זה כו' האי והנותר ממנו מאי עביד ליה הואיל ולא איבעי ליה לדידיה ללאו הניתק לעשה: **לכדתנן.** במסכת פסחים בפ' כיצד צולין (דף פג.): **ישרפו בט"ז.** ולא בט"ו דיו"ט הוי ואין שורפין קדשים ביו"ט: **מה טעם אמר קרא והנותר ממנו וגו' בקר שני.** דהיינו ט"ז דהכי משמע קרא ולא תותירו ממנו עד בקר דהיינו עד בקר של ט"ו ואי נותר ממנו עד אידך בקר באש תשרופו דהיינו יום ט"ז שהוא חולו של מועד: **לא תעביד.** לא תעשה: **מהני.** דמה שעשה עשוי הואיל ולקי: **לא מהני.** כדמפרש לקמן: הכי גרסינן **והאי דלקי דעבר כו':** הא

יוקדמו בכורים לתרומה משום דאיקרו בכורים ותרומה למעשר ראשון משום [כא] דאיקרו תרומה וראשית ומעשר ראשון לשני משום דאית ביה ראשית פירוש דאית ביה תרומת מעשר ובמכילתא פירש טעם אחר [כב] ורש"י כתב וזה לשונו יוקדם בכורים לתרומה משום דאית להו ד' שמות ראשית ומלאה ותרומה ובכורים ותרומה ליה לה אלא שלשה שמות ראשית ודמע ותרומה ויוקדם תרומה למעשר ראשון שאין בה אלא ב' שמות כגון מעשר ותרומת מעשר ויוקדם מעשר ראשון לשני שאין לו אלא שם אחד מעשר שני [כג] תלמוד לומר מלאתך ודמעך לא תאחר דאכולהו קא משתעי שאמור שבהן לא תאחר אלא [כד] מקדים האמור לקל וכי היכי דקאמר ר' אלעזר לוקה במקדים מעשר שני לראשון ה"נ במקדים מעשר ראשון לתרומה ותרומה לבכורים עכ"ל: **וכל** לאו הניתק לעשה אין לוקין עליו והרי מימר. וא"ת וכי תעלה על דעתיה דאביי לומר על לאו הניתק לעשה דלקי והרי שילוח הקן דמשנה שלימה היא במסכת חולין (דף קמא:) דאם לקח האם על הבנים משלח ואינו לוקה משום דהוי לאו הניתק לעשה וכן גבי נותר נמי אמר בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה לומר שאין לוקין עליו וכן גבי אונס תנן (ח) שאם גירש מחזיר ואינו לוקה ואור"י דפשיט ליה לאביי בשילוח הקן ונותר ואונס דסמיכי עשה דידהו אלאו דלא לקי אלא שהיה תמיה אלאו דמעשר דלא סמיך מכל [כה] מעשרותיכם תרימו אלאו דלא תאחר ומשום הכי פריך והרי מימר כו' ואע"ג דסמיך העשה אחר הלאו מיהו מדמה מילתא למילתא דכי היכי דגבי תמורה לקי בלאו הניתק לעשה משום דאינו מקיים העשה בידים ה"נ היה לן למימר מכל מעשרותיכם תרימו אע"ג דמקיים העשה בידים מיהו כיון דלא סמיך לא היה לנו להחזיקו ללאו הניתק לעשה ואע"ג דוהשיב את הגזילה אשר גזל (ויקרא ה) לא סמיך ללאו מ"מ ניתק גמור הוא דאי אפשר לעשות השבה אלא לאחר הלאו אבל מכל מעשרותיכם אפשר לקיימו אפי' אם לא עבר הלאו [כו] ומ"מ מדמה ליה למימר: **הרי** אונס דחד לאו וחד עשה ולא אתי חד עשה ועקר לאו. פירוש לדידך דאמרת דמכל מעשרותיכם תרימו דלא איירי אלא בהקדמת תרומה למעשר ואפי' הכי הוי ניתוק להקדמה דבכורים [כז] למעשר אלמא אית לך דלאו שניתק למקצתו אמרי' דניתק כולו והרי אונס דלאו דידיה ניתק לגבי ישראל ולא אמרינן דניתק לגבי כהן אלמא דהיכא דניתק מקצתו לא ניתק כולו: **כהנים** קאמרת שאני כהנים דרבי רחמנא בהן קדושה יתירתא. פרש"י ואהכי אחמור דלילקו אע"ג דהוי לאו שאינו שוה בכל ולא נהירא [כח] ור"י פירש כיון שאסר הכתוב גרושה לגבייהו אינו ניתק הלאו לעשה דלא דמי להא דלעיל [כט] דאמר תרימו הוי ניתוק גם מהקדמה דבכורים דמיניה שמעי' שיכול לתקן אם עיות והקדים תרומה לבכורים דכך לי אם הקדים מעשר לתרומה כאילו הקדים תרומה לבכורים: **כתנאי.** לא קאי אהאי סוגיא [ד] דלאו הניתק לעשה אלא אפלוגתא דלאו שאין בו מעשה: **ורבי** יעקב האי והנותר מאי עביד ליה. ואם תאמר הא איצטריך להורות לנו דין שריפה ויש לומר דמן הסמיכות קפריך למאי הלכתא כתביה הכא סמוך ללאו אי לאו לנתוקי אתא ליכתביה במקום אחר: **רבא** אמר לא מהני מידי. קשה אם כן שוחט פסח על החמץ לפסול ויש לומר (ט) [ל] דבירושלמי (י) יש קרא להכשיר וקשה כרם (כ) אוזן בכור ליתסר ופשיטא לן דאינו אסור אלא מטעם קנס וי"ל דלא גרע מאילו נפל בו מום מעצמו דשרי ומזה ניחא למה לא נאסר כרם אוזן מכל שתעבתי לך הרי הוא בבל תאכל כמו בשר בחלב (ל) דיש לומר דדוקא בשר בחלב נפיק מיניה הואיל ואפילו נפל ממילא הבשר לתוך החלב אסור אבל כרם אוזן דממילא מותר אינו בבל תאכל אפילו נעשה בידים (מ). נ"ע:

עין משפט נר מצוה

ל א מיי' פ"א מהל' נערה בתולה הל"ז [טוש"ע אה"ע סימן קעז סעיף ג]:

לא ב מיי' פי"ט מהל' קרבן פסח הל"א:

לב ג מיי' פי"ט מהל' פסה"מ הל"ה:

מוסף רש"י

אם ישראל הוא. שיכול לקיים העשה ויחזירנה, מחזיר ואינו לוקה, **ואם כהן הוא.** שאסור בגרושה לוקה ואינו מחזיר (מכות טו.). **בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה.** אם תותיר ועברת על לאו באש תשרפנו, נתקו הכתוב בעשה זה מעונשו של שאר לאוין, לומר זה ענשו ותקנת עבירתו שישרפנו (שבועות ג:) דמשמע שזה ענשו של לאו, שאם הותירו ישרפנו ויפטר (סנהדרין סג:) שהעשה האמור אחריו תקנתו וכפרתו על עבירת הלאו (מכות ד:). **לומר שאין לוקין עליו.** כל לאו שניתק לעשה אין לוקין עליו, דמשמע זו היא תקנתו, אם תעבור על הלאו עשה זאת והינצל, ועוד דלא דמי ללאו דחסימה שהמלקות נסמך לו (פסחים פד.). **לא מן השם הוא זה.** כלומר טעם זה אינו מן העיקר (סנהדרין סג:) לא מטעם זה הוא פטור (חולין פג.) אין טעם זה עיקר, דלאו שניתק לעשה אין לוקין עליו, אלא מפני מה המותיר אינו לוקה לפי שהוא לאו שאין בו מעשה (מכות ד: וכעי"ז שבועות ג:). **דהוה ליה לאו שאין מעשה.** ישב לו ולא אכל ומאליו נעשה נותר (חולין פג.). **העצמות.** שלא יכול לשוברן מפני שנאסרה בו שבירת העצם ונותר בהן מוח והרי הוא נותר וטעון שריפה, וכן גידין, **והנותר.** בשר פסח שנתעצלו באכילתו וניתותר (פסחים פג.). **ישרפו בששה עשר.** שהוא חולו של מועד, ואע"פ שנפסל בבוקר ראשון אין רשאי לשורפו ביו"ט (שם). **ליתן בקר שני לשריפתו.** שהוא חולו של מועד, והכי משמע והנותר ממנו לבקר ראשון, עד בקר שני תמתינו ותשרפהו (שבת כד:) כשיבא בקר שני שהוא חולו של מועד תשרפו אבל ביו"ט לא (שם קלג.).

שינויי נוסחאות

א] נ"ל מתנותיכם **ב]** לא לקי והרי מימר (ש"מ) **ג]** הארבעים א"ל שאני מימר דהוה ליה תרי לאוי: נ"א שאני מימר דהוי ליה לאו ששוה בכל דאיתיה בצבו' ושותפין ועשה דיליה אינו שוה בכל דליתיה בצבור ובשותפין הואיל וכך לא אלים עשה דיליה לאפוקי מלאו ששוה בכל [עי' רש"י ד"ה ל"א משני] (ש"מ) **ד]** והרי אונס דלאו דיליה אינו שוה בכל דליתיה בכהנים ועשה שוה בכל דאיתיה בכהנים גבי אונס שאם אנס כו' אמר ליה כהנים קאמרת כהנים טעמא אחרינא כו' וגבי ישראל דלאו שוה בכל ועשה שוה בכל אלים לאפוקי מינה. כת"י. [עי' רש"י ד"ה ל"א משני] (ש"מ) **ה]** אתי עשה ועקר חד לאו (ש"מ) **ו]** קאמרת שאני כהנים דטעמא אחרינא נינהו דרבי בהו רחמנא קדושה יתירא דרבו בהו מצות יתירות (ש"מ) **ז]** גי' רש"י יתירה ל"א שאני התם משום דהוי מימר לאו השוה בכל, והרי אונס דלאו שאינו שוה בכל הוא ולקי דתניא אונס וכו' עד יתירה כתנאי וכו' (הגר"א) **ח]** לא תותירו ממנו עד בקר והנותר ממנו עד בקר בא (ש"מ) **ט]** מתיבת מכלל עד תיבת ורבי יעקב בכל הספרים ישנים לא גרסינן לה (ש"מ) **י]** ליתן לו בקר (ש"מ) **יא]** משום דעבר אמימרא דרחמנא הוא, משום ל"ג, הוא ל"ג (הגר"א) **יב]** הוא. אונס תרומת חרס תמורת בכור ומעשר הקדש אלמנה בעלי מומין ותמימים גזל משכון ופיאה סימן (ש"מ) **יג]** חנינא דהא דקאמר ריב"ח אף המקדים כו' אתנא קמא קא מהדר דאמר לא עשה מעשה פטור וקאתי (ש"מ) **יד]** נ"ל מתנותיכם, **טו]** להדדי (צ"ק) **טז]** דחד לאו כתיב בענייניה. תיבת דהכי נמחק (ש"מ) **יז]** ל"א משנינן כי פריך והרי מימר: ל"א. נ"ב ודוחק להאי לישנא לפי דתרומה נמי לאו ששוה בכל הוא, ע"כ גליון (ש"מ) **יח]** אסירי להו להמיר אבל לאו דלא תאחר לא הוי אלא לישראל דמפריש מעשר ראשון ופריך (ש"מ) **יט]** גרסה הדר מצי (ש"מ) **כ]** כהנים עמא אחרינא (ש"מ) **כא]** דאיקרו ראשית (צ"ק) **כב]** ורש"י כתבו. דפ"י. **כג]** נ"א מכאן אמרו המקדים תרומה לביכורים ומעשר ראשון לתרומה ומעשר שני לראשון אע"פ שהוא עובר בל"ת מה שעשה עשוי ת"ל כו' לא תאחר משמע דאכולהו כו' (צ"ק) **כד]** תקדים (צ"ק) **כה]** נ"ל מתנותיכם וכן בכל העמוד, **כו]** נ"ל ומש"ה (צ"ק) **כז]** נ"א לתרומה (צ"ק) **כח]** נהירא וכי משום כן ילקו על לאו הניתק (ש"מ) **כט]** דלעיל דתרימו. תיבת דאמר נמחק (ש"מ) **ל]** דבירושלמי דורש קרא להכשיר דכתיב לא תשחט על החמץ דם זבחי אע"פ ששחטו כו' נקרי זבחי (ש"מ)

מסורת הש"ס

א) [עי' תוס' זבחים קי"ד ע"ב ד"ה אלמה. ש"מ], ב) מכות טו. [לקמן ה.], ג) [כעין זה יבמות ה. וש"נ], ד) סנהדרין סג. פסחים פד. חולין פב: לא. קמא: מכות ד: טו. שבועות ג:, ה) [עי' פסחים דף פ"ד ע"א. ש"מ], ו) פסחים פג., ז) שבת כד: ע"ש קלג. ע"ש פסחים פג: ע"ש, ח) לקמן ה., ט) [פסחים פ"ה ה"ד. (רב"פ)], י) [וע"ע תוס' פסחים סג. ד"ה השוחט], כ) [עי' בכורות ל"ד ע"ב. ש"מ], ל) [ע' תוס' חולין קטו. ד"ה כל שתעבתי לך], מ) [ע' חולין קט"ו ע"א ובתוס' שם ד"ה כל שתעבתי. (ג' מהרט"א)],

תורה אור השלם

1. מִכֹּל מַתְּנֹתֵיכֶם תָּרִימוּ אֵת כָּל תְּרוּמַת יְיָ מִכָּל חֶלְבּוֹ אֶת מִקְדְּשׁוֹ מִמֶּנּוּ: במדבר יח כט
2. וְלֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר וְהַנֹּתָר מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר בָּאֵשׁ תִּשְׂרֹפוּ: שמות יב י

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ומשני וכו' אדר' יוסי בר חנינא דת"ק ס"ל אין לוקין וקאתי ר' יוסי: **(ב)** ד"ה לאו שניתק וכו' לא תאחר ניתק לעשה: **(ג)** ד"ה ל"א משני. נ"ב גירסא אחרת היה לפני רש"י ז"ל כמו שמבואר ברש"י:

גליון הש"ס

גמ' רבא אמר לא מהני. ע' זבחים ד' קיד ע"ב תוס' ד"ה היתר:

הגהות הגר"א

[א] גמ' אפטורא כו'. פי' אע"ג דיש בו מעשה דבדיבורו כו': **[ב]** רש"י ד"ה אילימא. אילימא ל"ג: **[ג]** ד"ה ל"א משני כו'. איני יכול להולמו: **[ד]** תוד"ה כתנאי. דלאו הניתק לעשה. דכאן ודאי הוי ניתק לעשה ולא שייך לסוגיא דלעיל:

רבינו גרשום

לא כי איתמר דר' יוסי בר' חנינא **אפטורא קאמ'.** אאין לוקין. והכי קאמר כו': **נתקו לעשה.** דכתי' מכל מעשרותיכם תרימו לומר שאין לוקין עליו אם הקדים: **וקאמר לה להא שמעתא.** דמשום הכי לא לקי דהכתוב נתקו לעשה: **תרי לאוי.** לא יחליפנו ולא ימיר: **וחד עשה** ואם המר ימיר: **אונס דחד לאו וחד עשה הוא.** עשה ולו תהיה לאשה. לאו דכתיב לא יוכל לשלחה: **ואם כהן הוא לוקה.** דקא עבר על לאו לא יוכל לשלחה: **ואינו מחזיר.** דאסור בגרושה אלמא דלא מהני ליה עשה לכהן דלא לילקי: משום הכי לקי **דרבי בהו רחמנא בכהנים קדושתא יתירתא.** הא בעלמא לא תעשה שניתק לעשה לא לקי: נ"א שאני מימר משום הכי לא מבטיל עשה ללאו. דהוה ליה לאו ששוה בכל דהכל אסורין להמיר לכתחילה ועשה דידיה ואם המר ימיר אינו שוה בכל דליתיה בצבור ושותפין דאין עושין תמורה אפילו דיעבד הילכך לא אלים עשה לאפוקי מן לאו ששוה בכל: **והרי אונס.** דלאו דיליה אינו שוה בכל דליתיה בכהנים דלא אמרינן גבי כהן לא יוכל לשלחה ואם גירשה כל ימיו בעמוד והחזיר קאי כמו שחייב ישראל אלא מאחר שגירשה שוב אינו מחזירה ועשה דידיה ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה שוה בכל אפילו בכהנים ואפילו הכי לא אלים עשה לאפוקי ממלקות לכהן. א"ל כהנים עמא אחרינא נינהו הילכך אחמיר עלייהו דלקי לגבי ישראל דהאי לאו ששוה בכל ועשה ששוה בכל אתי עשה ומפיק מיד לאו ולא לקי אלא מחזיר ואינו לוקה משום דהכתוב נתקו לעשה וכדר' אבין: **העצמות והגידין.** של פסח: **ישרפו.** בט"ז לפי שאין שרפה דוחה לא את השבת ולא את היו"ט: ואמר חזקיה כו': **אי עביד מהני.** כלומר אע"פ שעבר מה שעשה עשוי דאי לא מהני לא עשה כלום אמאי לקי:

שיטה מקובצת

מקדים תרומה לבכורים נמי. גליון תימה לישני שאני תרום' דאיתיה במחשבה, ומצינו למימר מ"מ ע"י מחשבה מתעביד מעשה: **שאני התם דלאו הניתק לעשה הוא.** גליון צריך לומר דסבר כמ"ד לאו שקדמו עשה אין לוקין דהאי קדמה עשה הוא: **מכל מעשרותיכם תרימו.** משמע [דאם הקדים] מעשר לה תרימו אע"ג דפשטא דקרא בתרומת מעשר דרשינן מיתורא דקרא מכל, והך סוגיא דחשיב ליה ניתק אתיא כמ"ד לאו שקדמו (לעשה) [עשה] דאין לוקין דהא לאו שקדמו עשה הוא דשייך אף במי [שלא] עבר הלאו שיפריש תרומה אף על המעשר ולא יאמר (שאפרישו) [שלא יפרוש] כנגד מעשר שבכרי אלא מפריש כנגד מעשר שבו. תוס': **ורבי יעקב האי והנותר מאי עביד ליה.** גליון צריך לומר לשריפה לא איצטריך (דבגויה) [דבהדיא] כתיב (תרי זימני) ושרפת, א"נ בעי למאי סמיך להלאו ומשני דבעי לכדתנן, אע"ג דקרא בפסח מצרים כתיב ויו"ט לא נהג ביה מ"מ לצורך פסח דורות כתיב דהא כתיב שבעת ימים תאכל מצות וזה אינו נוהג רק לדורות עי' בהשמטות בסוף המסכת: **כל מילתא כו'.** בסוף הסוגיא מתוקם במאי פליגי, תוס': **לא תעביד.** לאו דוקא לאו אלא אפילו לאו הבא מכלל עשה דהכי מוכח בסמוך דפריך מכל חלבו. תוס'. עי' בהשמטות בסוף המסכת: **רבא אמר לא מהני מידי.** גליון אין להקשות חורש בשור ובחמור ליתסר לרבא כיון דלא מהני, דמדאסר כלאי הכרם מכלל דבזורעים שרו: **תוס' ד"ה וכל לאו הניתק לעשה וא"ת וכו'.** עיין בהשמטות בסוף המסכת: **שם אלאו דלא תאחר.** עיין בהשמטות בסוף המסכת: **תוס' ד"ה כתנאי וכו' דלאו שאין בו מעשה.** עי' בהשמטות בסוף המסכת: **תוס' ד"ה ורבי יעקב וכו'.** ליתביה במקום אחר א"נ לא ליכתביה כלל דפשיטא דכל נותר בשריפה מושרפת את הנותר באש (שמות כט פסוק לד) ומשני להכי סמיך והנותר אצל לא תותירו כדתניא לסמוך בקר בקר לומר שאין שורפין קדשים ביו"ט: **תוס' ד"ה רבא וכו' וי"ל דלא גרע.** וז"ל הגליון וי"ל דלא מהני ר"ל דהוי דמיתעביד ממילא ומום שנפל מאליו שרי ע"כ: **תוס' ד"ה רבא וכו' אפילו נעשה בידים.** וא"ת חורש בשור וחמור ליתסר החרישה א) וי"ל מדגלי רחמנא בכלאי הכרם דאסירי ש"מ דשאר כלאים מותרים. תוס':